

처 분 요 구 서

[부 서 명] ◆◆처

[제 목] 가족돌봄휴가 사용자 급여 지급 부적정

[행정상조치] 시정, 통보

[내 용]

1. 업무개요

공사는「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제3장의 2 (일·가정의 양립 지원)와 「인사규정」 및 「임직원 복무관리기준」에 따라 직원이 가족의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보게 할 수 있도록 가족돌봄휴가 제도를 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「인사규정」 제54조(휴가의 종류)에서는 직원의 유급휴가를 연차·휴가·병가·공가 및 특별휴가로 구분하고 있으며, 같은 규정 제61조(특별휴가) 제13항에 따르면 사장은 직원이 가족의 질병, 사고, 노령 또는 자녀 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가(이하 “가족돌봄휴가”라 한다)를 신청하는 경우 허용하여야 하며, 가족돌봄휴가는 무급으로 하고 기간은 연간 최대 10일로 하며, 일 단위로 사용할 수 있는 것으로 규정하고 있다.

또한, 「임직원 복무관리기준」에서는 가족돌봄휴가를 ①어린이집·유치원·「초·중등교육법」 제2조 각 호 학교(이하 “어린이집등”이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우(온라인 수업 등 포함), ②어린이집등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우, ③미성년자 또는 장애인인 자녀·손자녀의 병원 진료에 동행

하는 경우, ④질병, 사고 등의 사유로 가족을 돌봐야 하는 경우에 해당할 때에만 사용할 수 있는 것으로 제한하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「인사규정」 및 「임직원 복무관리기준」에 따라 가족돌봄휴가는 무급 휴가임에도 불구하고, 2022년부터 2024년까지 가족돌봄휴가 사용 현황을 확인한 결과, 가족돌봄휴가를 사용하고 급여를 지급 받은 직원들의 근무 상황과 급여 지급내역이 [표]와 같이 확인되었다.

[표] 특별휴가(가족돌봄휴가) 사용 직원 급여 지급 현황

소 속	직 급	성 명	특별휴가 사용일	특별휴가 사용시간	급여 지급 여부	지급 급여액(원)	총 급여 지급일		
☹☹ (휴직)	◀급	㉠	2023-11-16	09:00~18:00	○	172,620	6일 5시간 30분		
			2023-11-17	09:00~18:00	○	172,620			
			2023-12-06	09:00~18:00	○	168,720			
			2024-03-25	10:00~16:30	○	142,760			
			2024-04-16	09:00~18:00	○	181,560			
			2024-08-20	09:00~18:00	○	175,700			
			2024-08-21	09:00~18:00	○	175,700			
			계						1,189,680
	◀급	㉡	2024-12-17	09:00~18:00	업무연락 받은 후 급여차감 (‘24.12~ ‘25.1)	143,870	4일		
			2024-12-23	09:00~18:00		143,870			
			2024-12-24	09:00~18:00		143,870			
			2024-12-26	09:00~18:00		143,870			
			계					575,480	
			◁급	㉢	2023-10-18	09:00~18:00	○	126,690	1일
	계					126,690			

그런데 ◇◇처는 ◀급 ㉡의 경우에는 가족돌봄휴가 사용 후 업무연락을 통해 2024년 12월 ~ 2025년 1월 급여에서 가족돌봄휴가 사용분에 대한 급

여를 차감(총 4일, 575,480원) 한 바 있으나, 2025년 4월 감사일 현재까지 ▷급 ④(총 6일 5시간 30분, 1,189,680원) 및 ◁급 ③(총 1일, 126,690원)의 기 지급된 급여에 대해서는 회수 등의 조치를 실시하지 않았다.

따라서 ◇◇처에서는 「인사규정」 등에 따라 가족돌봄휴가 사용자에게 지급된 급여를 회수하여야 하고, 유사사례 재발 방지를 위해 해당 부서에서 무급휴가 결재 후 급여담당자(◇◇처)가 이를 확인할 수 있도록 공사 전 부서에 협조 요청하는 등의 조치를 통해 해당 제도가 객관적이고 투명하게 운영될 수 있도록 체계적으로 관리할 필요가 있다.

[조치할 사항] ◇◇처장은

- ① 가족돌봄휴가 사용 후 해당일의 급여를 지급 받은 2인에 대하여 급여를 회수(▷급 ④ 1,189,680원 및 ◁급 ③ 126,690원)하시기 바라며, (시정)
- ② 무급휴가 사용 시 급여담당자가 이를 확인할 수 있도록 공사 전 부서에 협조를 요청하는 등 개선방안을 강구하여 조치하시기 바랍니다. (통보)